



PUTUSAN

Nomor 804 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIS ANGREINI binti RAMLI HUSIN**
(alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 18 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Raya Pelabuhan 1 RG 111
Nomor 21 RT.03 RW.04 Kelurahan Koja
Kecamatan Koja Jakarta Utara / Alamat
tinggal Perumahan Cibubur Residence
Blok C1 Nomor 33 Kota Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT Setia Jaya Mobilindo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-I, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
7. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 398/2016/ S.180.TAH /PP/2016/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 399/2016/S.180.TAH /PP/2016/MA tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **LIS ANGGREINI binti Alm. RAMLI HUSIN** selaku Karyawan PT Setia Jaya Mobilindo Depok bagian Marketing pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di Kantor PT Setia Jaya Mobilindo Depok Jalan Margonda Raya Nomor 348 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT Setia Jaya Mobilindo Cibubur sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke PT Setia Jaya Mobilindo Depok pada tanggal 15 Januari 2014 hingga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT Setia Jaya Mobilindo Depok yakni berupa mobil-mobil baru merk Toyota.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi Syamsul Bahri membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi Syamsul Bahri membeli mobil tersebut Rp229.716.620,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 untuk pembayaran uang mukanya saksi Syamsul Bahri terlebih dahulu membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota Setia Jaya Mobilindo Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi Syamsul Bahri membayar secara cash/tunai sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan Nomor 29639.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi Syamsul Bahri kepada saksi Sri Rahayu Supriatini selaku Kepala Administrasi PT Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi Syamsul Bahri melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi Sri Rahayu Supriatini menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi Rika Oktafiani selaku Kasir pada PT Setia Jaya Mobilindo Depok, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang saksi Rika Oktafiani dengan jumlah Rp10.774.600,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp120.774.600,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi Rika Oktafiani tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Rika Oktafiani sebesar Rp3.995.020,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP -23928 tertulis sebesar Rp3.995.020,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp124.769.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi Sri Rahayu Supriatini bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara *Trade In* (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi Sri Rahayu Supriatini sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ke luar dari perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah ke luar dari perusahaan.

- Bahwa pada bulan November 2015 saksi Sri Rahayu Supriatini melakukan pengecekan mobil namun mobil *Trade In* yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rahayu Supriatini berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan, kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan melaporkan ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Setia Jaya Mobilindo Depok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), karena uang pembayaran cash/ tunai pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi Syamsul Bahri yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ditanggung oleh PT Setia Jaya Mobilindo Depok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LIS ANGGREINI binti Alm. RAMLI HUSIN selaku Karyawan PT Setia Jaya Mobilindo Depok bagian Marketing pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di Kantor PT Setia Jaya Mobilindo Depok Jalan Margonda Raya Nomor 348 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT Setia Jaya Mobilindo Cibubur sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke PT Setia Jaya Mobilindo Depok pada tanggal 15

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 hingga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT Setia Jaya Mobilindo Depok yakni berupa mobil-mobil baru merk Toyota.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi Syamsul Bahri membeli Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red dengan marketingnya Terdakwa, dimana saksi Syamsul Bahri membeli mobil tersebut Rp229.716.620,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara cash.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 untuk pembayaran uang mukanya saksi Syamsul Bahri terlebih dahulu membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota Setia Jaya Mobilindo Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi Syamsul Bahri membayar secara cash/tunai sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan Nomor 29639.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi Syamsul Bahri kepada saksi Sri Rahayu Supriatini selaku Kepala Administrasi PT Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi Syamsul Bahri melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi Sri Rahayu Supriatini menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi Rika Oktafiani selaku Kasir pada PT Setia Jaya Mobilindo Depok, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang saksi Rika Oktafiani dengan jumlah Rp10.774.600,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp120.774.600,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi Rika Oktafiani tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Rika Oktafiani sebesar Rp3.995.020,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP -23928 tertulis sebesar Rp3.995.020,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp124.769.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi Sri Rahayu Supriatini bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara *Trade In* (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi Sri Rahayu Supriatini sebagai ADM dan Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat ke luar dari perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah ke luar dari perusahaan
- Bahwa pada bulan November 2015 saksi Sri Rahayu Supriatini melakukan pengecekan mobil namun mobil *Trade In* yang dijanjikan oleh Terdakwa belum ada di perusahaan kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Rahayu Supriatini berjanji akan menyelesaikannya, kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini melakukan pengecekan lagi dan uang selisih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) belum masuk ke perusahaan, kemudian saksi Sri Rahayu Supriatini melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan melaporkan ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Setia Jaya Mobilindo Depok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), karena uang pembayaran cash/ tunai pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi Syamsul Bahri yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ditanggung oleh PT Setia Jaya Mobilindo Depok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 23 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LIS ANGGREINI binti RAMLI HUSIN (alm) bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” dalam dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LIS ANGGREINI binti RAMLI HUSIN (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan kendaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639 tanggal 01 September 2015 Nomor TTK :01UGRN 15-1001032, Nomor DO Astra : 2015039731;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 29639;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar Rp124.774.600,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp3.995.020,00,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015;
Dikembalikan kepada PT Setia Jaya Mobilindo;
- 1 (satu) lembar pesanan kendaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Dpk., tanggal 01 Maret 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIS ANGGREINI binti RAMLI HUSIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIS ANGGREINI binti RAMLI HUSIN (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan kendaraan dengan Nomor DO : 01UDLV15-1001057, tanggal 26 September 2015, Nomor SPK : 1001491/29639 tanggal 01 September 2015 Nomor TTK : 01UGRN 15-1001032, Nomor DO Astra : 2015039731;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 29639;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23867 tertulis sebesar Rp124.774.600,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP-23928 tertulis sebesar Rp3.995.020,00,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar serah terima barang tertanggal 29 September 2015; Dikembalikan kepada PT Setia Jaya Mobilindo;
 - 1 (satu) lembar pesanan kendaraan sementara atas nama Syamsul Bahri tertanggal 30 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar SPK Nomor 26939 tertanggal 30 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar bukti serah terima barang tertanggal 29 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi Syamsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pid/2016/PT BDG., tanggal 12 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Maret 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Dpk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PID/2016/PT BDG. Jo. Nomor 21/Pid.B/2016/PN Dpk tanggal 12 Mei 2016, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang demikian adalah sangat tidak adil dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi - saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa yang menerangkan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Setia Jaya Mobilindo Cibubur sebagai Sales Marketing sejak tanggal 03 Januari 2013 kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke PT Setia Jaya Mobilindo Depok pada tanggal 15 Januari 2014 hingga sebelum Terdakwa ditangkap, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli dan menjual produk dari PT Setia Jaya Mobilindo Depok yakni berupa mobil-mobil baru merk Toyota.
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi Syamsul Bahri terlebih dahulu membayar uang muka untuk pembelian 1 (satu) unit mobil

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai sebagai tanda jadi kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 saksi bertemu dengan Terdakwa di Show Room Toyota Setia Jaya Mobilindo Margonda Depok dan pada saat itu juga saksi Syamsul Bahri membayar secara cash/tunai sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan ditulis oleh Terdakwa di kertas hijau/ surat pesanan kendaraan dengan Nomor 29639.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa menyerahkan uang pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red yang diberikan saksi Syamsul Bahri kepada saksi Sri Rahayu Supriatini selaku Kepala Administrasi PT Setia Jaya Mobilindo, namun Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang yang diberikan oleh saksi Syamsul Bahri melainkan hanya memberikan uang dengan jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 saksi Sri Rahayu Supriatini menyerahkan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi Rika Oktafiani selaku Kasir pada PT Setia Jaya Mobilindo Depok, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang saksi Rika Oktafiani dengan jumlah Rp10.774.600,00 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran SAP 23867 tertulis Rp120.774.600,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) oleh saksi Rika Oktafiani tertanggal 25 September 2015, kemudian pada tanggal 29 September 2015 Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Rika Oktafiani sebesar Rp3.995.020,00,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran dengan Nomor SAP - 23928 tertulis sebesar Rp3.995.020,00,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah), dan total seluruh pembayaran yang masuk kepada perusahaan atas SPK An. Syamsul Bahri dari Terdakwa adalah sebesar Rp124.769.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada saksi Sri Rahayu Supriatini bahwa pembeli saksi Syamsul Bahri melakukan pembelian dengan cara *Trade In* (tukar mobil bekas) dikarenakan adanya kepercayaan dari saksi Sri Rahayu Supriatini sebagai ADM dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 804 K/PID/2016



Terdakwa sebagai Sales Marketing di lembaran kertas bukti serah terima barang maka mobil tersebut dapat ke luar dari perusahaan, bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sudah ke luar dari perusahaan.

- Bahwa sampai pada bulan November 2015 kendaraan *Trade In* (Tukar mobil bekas) yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada, dan selisih uang dari penjualan (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S MIT warna red belum diserahkan oleh Terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Setia Jaya Mobilindo Depok.
- Bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa tersebut di atas, bahwa tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri Terdakwa sehingga dengan sengaja Terdakwa memanfaatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Marketing di PT Setia Jaya Mobilindo untuk menghasilkan keuntungan bagi diri Terdakwa bukan untuk perusahaan dan Terdakwa tidak mengindahkan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa melainkan Terdakwa memanfaatkan kepercayaan dan tanggung jawabnya yang diberikan perusahaan kepada Terdakwa dengan meraih keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan perusahaan yang telah memberinya pekerjaan untuk dapat menjalani kehidupannya sehari-hari dengan menggunakan uang selisih penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Yaris TRD type S M/T warna red sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap Terdakwa terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) terhadap PT Setia Jaya Mobilindo dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Setia Jaya Mobilindo Depok, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi karena *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)